

Trabajador y Empleador: Derechos, Obligaciones y Facultades

Mapa rápido de derechos, obligaciones y límites laborales

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

Trabajador y empleador: derechos, obligaciones y facultades

La relación laboral funciona en dos direcciones. Ambas partes tienen derechos y obligaciones, y las facultades del empleador deben ejercerse dentro de límites legales, contractuales y de respeto a los derechos fundamentales.

Persona trabajadora

Derechos y criterios clave

- Recibir la remuneración pactada conforme al contrato y la normativa aplicable.
- Desarrollar su trabajo con respeto a su dignidad y derechos fundamentales.
- Contar con condiciones de trabajo que protejan eficazmente su vida y salud.
- Exigir el respeto de los derechos mínimos establecidos por la legislación laboral.

Obligaciones y responsabilidades

- Prestar los servicios y cumplir las funciones convenidas.
- Respetar las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.
- Cumplir instrucciones vinculadas a la ejecución del trabajo cuando se ejerzan legítimamente.
- Respetar reglas internas y procedimientos aplicables que sean compatibles con la legislación.
- Actuar de buena fe en la relación laboral.

Empleador

Facultades

- Organizar y dirigir el trabajo.
- Distribuir tareas y establecer instrucciones vinculadas a la prestación de servicios.
- Adoptar medidas de organización y control dentro de los límites legales y contractuales.

Obligaciones y responsabilidades

- Pagar la remuneración pactada conforme a la ley.
- Respetar el contrato de trabajo y la normativa laboral.
- Proteger eficazmente la vida y salud de las personas trabajadoras.
- Adoptar medidas de prevención y seguridad que correspondan.
- Ejercer sus facultades respetando la dignidad y los derechos fundamentales.
- Mantener los registros y documentación exigidos según la materia.

Dimensiones de la relación laboral

La relación laboral se analiza desde cuatro dimensiones

DERECHOS Lo que cada parte puede exigir y reclamar.	**OBLIGACIONES** Lo que cada parte debe cumplir y respetar.
FACULTADES Las atribuciones reconocidas al empleador para organizar el trabajo.	**LÍMITES** El marco legal, contractual y de derechos fundamentales que encuadra toda decisión.

> Tener una facultad no significa tener un poder ilimitado. Tener un derecho tampoco elimina las obligaciones que corresponden a cada parte.

Antes de analizar una situación laboral, identifica quién debe hacer qué, qué derecho está involucrado y qué límite debe respetarse.

5 límites que debes revisar antes de tomar una decisión laboral

Antes de aceptar una instrucción, modificar una condición o validar un acuerdo, utiliza estas cinco preguntas como filtro inicial.

¿Existe un derecho mínimo legal?

Identifica si la situación involucra un derecho establecido por la legislación laboral.

Pregunta de apoyo: ¿La decisión podría reducir o dejar sin efecto un derecho mínimo?

¿La materia puede modificarse por acuerdo?

El consentimiento de trabajador y empleador puede ser relevante, pero no convierte automáticamente cualquier condición en disponible.

Pregunta de apoyo: ¿La legislación permite que las partes acuerden libremente sobre esta materia?

¿Existe una formalidad o requisito obligatorio?

Algunas decisiones requieren una forma específica, registro, comunicación, documento o procedimiento.

Pregunta de apoyo: ¿Basta con un acuerdo verbal o debe quedar documentado de una forma determinada?

¿La decisión afecta seguridad, dignidad o derechos fundamentales?

Las necesidades operativas y facultades de dirección tienen límites.

Pregunta de apoyo: ¿La medida puede afectar la vida, salud, dignidad o garantías fundamentales de una persona trabajadora?

¿La facultad del empleador se está ejerciendo dentro de sus límites?

Organizar y dirigir el trabajo es una facultad del empleador, pero debe ejercerse dentro del marco legal y contractual.

Pregunta de apoyo: ¿La instrucción tiene fundamento laboral legítimo y respeta los derechos aplicables?

5 límites que debes revisar antes de tomar una decisión laboral

Antes de decidir, comprueba

- ¿Qué ocurrió realmente?
- ¿Qué derecho, obligación o facultad está involucrado?
- ¿Qué límite debería revisar?
- ¿Qué fuente necesito consultar?
- ¿Qué evidencia debería quedar?

> Una facultad no es un poder ilimitado, y un acuerdo no reemplaza automáticamente el cumplimiento de la legislación laboral.